

1500072-21.2022.8.26.0622

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: BRUNA MENDES FERREIRA

Comarca: Itararé

Foro: Foro de Itararé

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2056325/2022, 23287976

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Gomes dos Santos Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNA MENDES FERREIRA

Vistos.

GABRIEL GOMES DOS SANTOS SILVA, qualificado(a) nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itararé

Foro de Itararé

2ª Vara

Rua Frei Caneca, 982, Itararé - SP - cep 18460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

[Número do Processo] - lauda

SENTENÇA

Processo Digital Nº:

1500072-21.2022.8.26.0622

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2056325/2022, 23287976

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Gomes dos Santos Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNA MENDES FERREIRA

Vistos.

GABRIEL GOMES DOS SANTOS SILVA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) e está sendo processado(a) como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (denúncia às fls. 92/93).

Consta na peça acusatória que, em 26 de fevereiro de 2022, por volta das 10h45min, na Rua Nelson Vilela, nº 192, Jardim Claudina, nesta cidade e Comarca de Itararé, o réu supostamente subtraiu, em proveito próprio, uma motocicleta Honda CG150, Fan ESDI, placa FDE8339, Itararé/SP, avaliada em R\$8.767,00, de propriedade da vítima Willian Vinicius Metring de Mello.

O(A) réu(ré) foi preso(a) em flagrante no dia 26/02/2022 (fl. 1).
Pela decisão de fls. 55/58, foi concedida liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares.
Certificação do decurso do prazo sem recolhimento da fiança arbitrada (fl. 81).
A denúncia foi recebida em 09/04/2022 (fl. 98).
Citado (fl. 107), o réu apresentou resposta à acusação (fl. 112).
Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas Jocimar Ribas e Alex Sandro Barros de Oliveira (fls. 169/171).
Foi decretada a revelia do(a) réu(ré), nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal (fls. 169/170).
Na sequência, realizaram-se os debates (fls. 169/171). O Ministério Público requereu a procedência da pretensão acusatória. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição em razão da insuficiência probatória.
É o relatório.
Fundamento e decido.
A pretensão punitiva estatal é procedente.
A materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 25/26, auto de exibição e apreensão de fl. 29, auto de avaliação de fl. 79 e pela prova oral coligida aos autos (relatório do inquérito policial às fls. 87/88).
A autoria também é inconteste.
A vítima Willian Vinícius Metring de Mello declarou, na Delegacia de Polícia, que "sou proprietário do veículo motocicleta marca Honda, modelo CG, placa FDE 8359-Itararé. Na noite de ontem, me encontrei com um amigo e fomos num barzinho, tendo deixado a referida moto estacionada nas imediações. Ao sair, não mais a localizei. A chave esta comigo e acredito que por se tratar de descida a via pública, o indiciado embarcou na moto e a subtraiu, guardando o veículo na sua casa. Fizemos algumas procuras com meu amigo e como não a encontramos, comuniquei a guarda, a qual, logo depois, localizou o veículo e me acionou, tendo eu a reconhecida. Em seguida, com o indiciado detido, viemos para esta delegacia. Não coneço o indiciado." (fl. 5).
A testemunha Jocimar Ribas declarou, na Delegacia de Polícia, que "SOU GUARDA CIVIL MUNICIPAL E ESTANDO EM SERVIÇO NA MANHÃ DE HOJE, JUNTAMENTE COM O TAMBÉM GUARDA CIVIL ALEX SANDRO E NO DIA DE HOJE, PELA MANHÃ AO ENTRARMOS NO TRABALHO FOMOS SOLICITADOS PELA VITIMA WILLIAN VINÍCIUS, DIZENDO QUE DEIXOU A SUA MOTO ESTACIONADA NO LOCAL E FOI ATÉ UM BAR, AO RETORNAR A SUA MOTO NÃO MAIS LÁ SE ENCONTRAVA, POIS TERIA SIDO FURTADA. FIZEMOS VARIAS DILIGÊNCIAS PELOS BAIRROS DESTA CIDADE E NÃO TIVEMOS EXITO, PORÉM, LOGO DEPOIS, FOMOS INFORMADOS POR DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE A MOTO ESTARIA DENTRO DA GARAGEM DE UMA CASA BAIRRO CENTENARIO, ESTA NA RUA NELSON VILELA N-192. EM DILGÊNCIAS ATÉ O LOCAL AVISTAMOS UMA MOTO COBERTA COM PLASTICO, APARECENDO PARTE DA PLACA. DE TAL FORMA, CHAMAMOS O PROPRIETARIO DA CASA ONDE ELE SAIU, SE4 IDENTIFICANDO COMO GABRIEL. EM CONVERSA CONOSCO, SENDO INDAGADO A RESPEITO DAQUELA MOTO, AFIRMOU QUE TERIA FURTADA NA RUA PRIMEIRO DE MAIO PRÓXIMO NUMERAL 296, ONDE A MESMA ESTAVA ESTACIONADA. COMUNICAMOS A VITIMA, A QUAL LÁ COMPARECENDO, RECONHECEU A MOTO. EM SEGUIDA, FOI DADA VÓZ DE PRISÃO AO INDICIADO, E APRESENTAMOS AS PARTES E A MOTO NESTE PLANTÃO POLICIAL. A AUTORIDADE CIENTE DETERMINOU QUE AUTUASSE O AUTOR EM FLAGRANTE DELITO E PROCEDESSE A RECOLHA ADMINISTRATIVA D AMOTO, POSTO QUE A MESMA SE ENCONTRA COM O LICENCIAMENTO ANUAL VENCIDO." (fls. 2/3).
Em Juízo, a testemunha confirmou a versão (fls. 169/171).
A testemunha Alex Sandro Barros de Oliveira declarou, na Delegacia de Polícia, que "SOU GUARDA CIVIL MUNICIPAL E ESTANDO EM SERVIÇO NA MANHÃ DE HOJE, JUNTAMENTE COM O TAMBÉM GUARDA CIVIL JOCIMAR E NO DIA DE HOJE, PELA MANHÃ AO ENTRARMOS NO TRABALHO FOMOS SOLICITADOS PELA VITIMA WILLIAN VINÍCIUS, DIZENDO QUE DEIXOU A SUA MOTO ESTACIONADA NO LOCAL E FOI ATÉ UM BAR, AO RETORNAR A SUA MOTO NÃO MAIS LÁ SE ENCONTRAVA, POIS TERIA SIDO FURTADA. FIZEMOS VARIAS DILIGÊNCIAS PELOS BAIRROS DESTA CIDADE E NÃO TIVEMOS EXITO, PORÉM, LOGO DEPOIS, FOMOS INFORMADOS POR DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE A MOTO ESTARIA DENTRO DA GARAGEM DE UMA CASA BAIRRO CENTENARIO, ESTA NA RUA NELSON VILELA N-192. EM DILGÊNCIAS ATÉ O LOCAL AVISTAMOS UMA MOTO COBERTA COM PLASTICO, APARECENDO PARTE DA PLACA. DE TAL FORMA, CHAMAMOS

O PROPRIETARIO DA CASA ONDE ELE SAIU, SE4 IDENTIFICANDO COMO GABRIEL. EM CONVERSA CONOSCO , SENDO INDAGADO A RESPEITO DAQUELA MOTO, AFIRMOU QUE TERIA FURTADA NA RUA PRIMEIRO DE MAIO PRÓXIMO NUMERAL 296, ONDE A MESMA ESTAVA ESTACIONADA. COMUNICAMOS A VITIMA , A QUAL LÁ COMPARECENDO, RECONHECEU A MOTO. EM SEGUIDA, FOI DADA VÓZ DE PRISÃO AO INDICIADO, E APRESENTAMOS AS PARTES E A MOTO NESTE PLANTÃO POLICIAL. A AUTORIDADE CIENTE DETERMINOU QUE AUTUASSE O AUTOR EM FLAGRANTE DELITO E PROCEDESSE A RECOLHA ADMINISTRATIVA D AMOTO, POSTO QUE A MESMA SE ENCONTRA COM O LICENCIAMENTO ANUAL VENCIDO.” (fl. 4).

Em Juízo, a testemunha confirmou a versão (fls. 169/171).

Interrogado em solo policial, o réu disse que “confesso que pratiquei o furto da moto. Estava passando pelo local e vendo a moto, resolvi furtá-la, embarcando na mesma e descendo a via pública, posto que estava perto de casa. Não estou lesionado fisicamente e dispenso a extração de fotos. Não pertenço a nenhum segmento LGBTQIA+. Acho que tenho processos, mas nunca fui preso no sistema penitenciário.” (fls. 6/7).

O(A) réu(ré) não compareceu em Juízo para ser interrogado(a), tendo sido decretada a sua revelia (fls. 162 e 169/170).

A análise do conjunto probatório não deixa dúvida acerca da responsabilidade criminal do(a) réu(ré) em relação à(s) conduta(s) narrada(s) na denúncia.

Os depoimentos da vítima e das testemunhas foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do(s) crime(s) e a(s) sua(s) autoria(s) conforme a denúncia.

Ressalta-se que “nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios” (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Ademais, o(a) réu(ré) confessou em solo policial a(s) prática(s) delituosa(s) (Enunciado da Súmula nº 545, STJ).

Anoto que o crime foi consumado, eis que houve efetiva inversão da posse do objeto furtado. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada. (Tese Julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 934)”.

Portanto, todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal do artigo 155, caput, do Código Penal, estão comprovados além de qualquer dúvida razoável, de modo que a condenação do(a) réu(ré) é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena (artigo 5º, XLVI, CF; artigo 68, “caput”, CP).

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. Fixo a pena-base no mínimo legal de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal (confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime – Enunciado da Súmula nº 545, STJ), porém, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal previsto em abstrato para o tipo penal, deixo de valorá-la, em observância ao Enunciado da Súmula nº 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente aplicada. Não concorrem circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, não concorrendo causas de diminuição e de aumento de pena, mantenho a pena anteriormente aplicada.

Não há nos autos elementos para aferição da situação econômica do(a) réu(ré). Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época do fato, acrescido de atualização monetária (artigos 49 e 60, CP; artigo 43, Lei nº 11.343/06).

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, dada a natureza e a quantidade de pena aplicada, consoante interpretação dos artigos 33, §2º e §3º, e 59, III, do Código Penal, e os Enunciados das Súmulas nº 718 e 719 do STF e da Súmula nº 440 do STJ.

Em razão das circunstâncias do caso concreto e presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, uma vez que as reprimendas aplicadas não são superiores a quatro anos; o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa; o réu não é reincidente e possui circunstâncias judiciais subjetivas favoráveis, reputo recomendável a imposição de pena alternativa ao encarceramento, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade cominada por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo tempo fixado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em entidade a ser designada pelo Juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO ACUSATÓRIA PARA CONDENAR GABRIEL GOMES DOS SANTOS SILVA, qualificado(a) nos autos, como incurso(a) nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, ALÉM DE 10 DIAS-MULTA, CADA UM NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO MAIOR SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, ACRESCIDO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COMINADA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo tempo fixado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em entidade a ser designada pelo Juízo das Execuções Penais.

Concedo ao(à) réu(ré) o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não estão presentes os pressupostos e requisitos legais que ensejam a prisão preventiva e que respondeu a todo o processo sem se recolher ao cárcere, não se justificando a decretação de sua custódia cautelar neste momento processual (CPP, artigo 387, § 1º). Ainda, revogo as medidas cautelares fixadas às fls. 55/58, por entender pela desnecessidade. (CPP, artigo 282, caput).

Condeno o(a) réu(ré) ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/ 2003, ressalvada a suspensão de exigibilidade que decorre da gratuidade que ora lhe defiro. Anote-se.

Havendo participação de advogado(a) dativo, expeça-se a certidão de honorários, observando-se o código referente à ação e o percentual máximo previstos na tabela do convênio D.P.E/O.A.B.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE da circunscrição de residência do(s) réu(s) para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal (artigo 71, § 2º, Lei nº 4.737/85); intime(m)-se o(s) réu(s), se cabível, para realizar(em) o pagamento do valor atribuído a título de pena de multa (artigo 50, CP; artigo 686, CPP); expeça(m)-se, se for o caso, mandado(s) de prisão; e expeça(m)-se guia(s) de execução definitiva, remetendo-a(s), também se for o caso, ao Juízo competente.

Publique-se. Intimem-se.

Comunique(m)-se a(s) vítima(s), nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Providencie a Serventia as comunicações de praxe.

Itararé, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA